

1500363-86.2022.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... relativamente recente, por tráfico de drogas. Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia. Passo à fixação da pena. O réu registra três condenações por furto, dois deles qualificados, e uma por tráfico de drogas, todas com trânsito em julgado, sendo reincidente e de maus antecedentes. Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Sala 01, Centro - CEP 18540-000, Fone: (15)3414-1651,

Porto Feliz-SP - E-mail: portofeliz1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500363-86.2022.8.26.0471

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

RENATO RODRIGUES DE SOUZA, CPF 407.683.058-02

Data da audiência:

17/10/2022 às 13:30h

Réu Preso

Ao(s) 17 dia(s) do mês de outubro do corrente ano de 2022, às 13 horas e 30 minuto(s), virtualmente na 1ª Vara do Foro da Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, realizou-se, por meio da plataforma Microsoft Teams (Comunicado CG nº. 284/2020), a audiência de instrução e julgamento designada nos autos da ação em epígrafe, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor JORGE PANSERINI, MM. Juiz de Direito titular da vara, comigo escrevente ao final nomeado. PRESENCAS Apregoadas as partes, foi aberta a audiência, constatando-se a presença das seguintes pessoas: 1) do Sr. Promotor de Justiça, Dr. JOSMAR TASSIGNON JÚNIOR; 2) do réu, RENATO RODRIGUES DE SOUZA, virtualmente na unidade prisional, em sala separada; 3) do Advogado de Defesa, Dr. EURE ALVES DE OLIVEIRA ZANON, OAB nº. 441148/SP; 4) das Testemunhas Comum, PM JOÃO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES e PM ROGER PALADIN ANTUNES PAES; e, 5) das Testemunhas da Defesa, LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA e VALDIRENE FERRAZ DE CAMPOS. OITIVA DAS TESTEMUNHAS Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas presentes, iniciando-se pelas comuns, seguidas das da defesa, e na ordem constante deste termo. INTERROGATÓRIO Em seguida, o MM. Juiz informou ao réu sobre seu direito de reunir-se reservadamente com seu advogado, tendo sido providenciada conversa em sala virtual separada, antes do início da audiência. O réu foi, então, interrogado. ALEGAÇÕES FINAIS Encerrada a instrução e nada tendo sido requerido na fase do art. 402 do CPP, foi dada a palavra às partes para debates orais, em sede de alegações finais. A Acusação apresentou manifestação oral, pleiteando a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da

denúncia. Por sua vez, a Defesa também apresentou manifestação oral, pleiteando a absolvição do réu por insuficiência de provas, tendo formulado pedido alternativo.

GRAVAÇÃO E TRANSCRIÇÃO O registro da audiência se fez mediante gravação audiovisual, armazenada em arquivo digital, conforme Comunicado Conjunto nº. 1350/2020, estando disponível e podendo ser visualizado no Portal e-SAJ, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (anexo ao presente termo). Eventualmente será juntada aos autos a transcrição automática dos depoimentos, realizada pela ferramenta do Microsoft Teams, sujeita a erros de sistema.

SENTENÇA

Por fim, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte r. sentença: "Vistos etc. RENATO RODRIGUES DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque em 30 de junho de 2022, em horário incerto (provavelmente por volta das 17h30min), na rua Professor Aurora Machado Guimarães, Jardim Excelsior, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, trazia consigo, para fins de traficância, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 8,04 gramas, 12 (doze) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 2,32 gramas, conforme laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 103/106, substâncias essas consideradas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nas imediações e nas dependências de estabelecimento de ensino e de recinto onde se realizavam diversões de qualquer natureza (centro desportivo). A denúncia foi recebida. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por escrito – art. 396 do CPP. O recebimento da denúncia foi mantido. Na instrução foram testemunhas e o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas ou a desclassificação para uso próprio ou ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena. Relatados, decido. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 103/106, que apresentou resultado positivo para , 28 (vinte e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 8,04 gramas, 12 (doze) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 2,32 gramas. O réu negou a acusação, alegando que fugiu dos policiais porque estava fumando maconha, mas negou a posse das porções de cocaína e crack. Os policiais ouvidos afirmaram que, ao avistar a viatura, o réu fugiu correndo e arremessou a bolsa pochete sobre o telhado do centro esportivo; que resgataram a bolsa, contendo as porções de drogas apreendidas. O testemunho dos policiais militares merece credibilidade, pois são funcionários públicos que agiram no exercício de suas funções e prestaram depoimentos como testemunhas compromissadas, não se apurando que tivessem interesse em falsear a verdade para prejudicar o acusado. Outrossim, não houve contradita ou alegação de impedimento ou suspeição. Considera-se, portanto, comprovado que o réu portava as porções de drogas apreendidas. Dispõe o § 2º do artigo 28 da Lei de Drogas que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". As circunstâncias descartam a finalidade de consumo pessoal: havia mais de uma variedade de drogas (cocaína e crack); era expressiva a quantidade de drogas apreendidas (28 porções de cocaína, com peso líquido de 8,04 gramas, 12 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 2,32 gramas); as drogas estavam separadas em porções próprias para a comercialização; o réu tinha a posse em local público; o réu permanecia no local por longo período de tempo, superior ao necessário para mera aquisição; o réu registra condenação anterior, relativamente recente, por tráfico de drogas. Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia. Passo à fixação da pena. O réu registra três condenações por furto, dois deles qualificados, e uma por tráfico de drogas, todas com trânsito em julgado, sendo reincidente e de Maus Antecedentes. Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional, fixo a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, aumento 1/6 em razão da reincidência, chegando a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

multa. Na terceira fase, verifica-se a presença da a causa especial de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III, do cometimento da infração nas imediações de estabelecimento de ensino ou sede de entidade esportiva, considerando que o local era uma escola anexa a um centro esportivo, tendo os policiais informado que não havia aula na escola, mas que havia crianças jogando bola no centro esportivo. Assim, aumento a pena em um sexto, para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. A quantidade da pena aplicada e a reincidência do réu impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado e determinam o cumprimento inicial no regime fechado, nos termos do artigo 33 § 2º do CP. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado RENATO RODRIGUES DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o 40, inciso III, da Lei 11.343/06 às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento. Uma vez subsistentes os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face da gravidade do crime e da reincidência e maus antecedentes do réu, mantenho a custódia cautelar. Expeça-se de imediato ofício de recomendação do réu na prisão. Deixo de impor-lhe o pagamento das custas processuais em face de sua miserabilidade. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Registre-se e comunique-se. Porto Feliz, ds. JORGE PANSERINI, Juiz de Direito.". ENCERRAMENTO E, nada mais havendo, encerrou-se a audiência, às 14 horas e 25 minuto(s) do mesmo dia, saindo as partes dispensadas da assinatura do termo de audiência. Eu, MATEUSZ HANGRÁD, escrevente, digitei. Porto Feliz, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA